

1500314-26.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... nos termos da denúncia, com aumento do tráfico pela quantidade de diversidade de drogas, mas com incidência da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o aberto, com substituição da pena.

5.1.) A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência do conjunto probatório e incoerência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500314-26.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500314-26.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030644/2022 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 22787322 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 50/22/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2030644 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA DOMINGOS. Alegou o autor que o réu, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta de 16h20min, na Avenida Alair Viegas, altura do numeral 859, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba,

trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 36 invólucros de maconha, com peso líquido de 258,61 gramas; 96 unidades de cocaína divididas em 83 eppendorfs e 13 invólucros, com peso total líquido de 84,58 gramas; e 149 eppendorfs de crack, com peso líquido de 50,14 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Consta ainda da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu se opôs à execução de sua prisão em flagrante mediante violência contra os agentes de segurança pública competentes para executá-la.

1.2.) Segundo a denúncia, o réu resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las, e as trazia consigo, guardadas dentro de uma sacola. Sucedeu que policiais civis estavam em patrulhamento e visualizaram movimentação típica de tráfico, razão pela qual passaram a monitorar o local.

1.3.) Durante a campana, os policiais presenciaram o denunciado vendendo entorpecentes para uma mulher e efetuaram sua abordagem.

1.4.) Realizada busca pessoal, foi localizado com o denunciado um saco plástico de cor escura no qual estavam os entorpecentes apreendidos, R\$ 124,75 em espécie e um caderno com anotações da traficância.

1.5.) O réu resistiu à prisão em flagrante, entrando em luta corporal com os policiais que precisaram de apoio para conte-lo.

1.6.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, "caput", do Código Penal, em concurso material.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 05/112), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declaração e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação, além de ordem quebra de sigilo telemático do aparelho celular que estava com o réu.

2.1.) O laudo de constatação de objetos, inclusive caderno com anotação, foi juntado à fls. 203/209; o laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 210/213, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) O réu apresentou defesa prévia (fls. 126/153), mas pela decisão à fls. 176/178 foi recebida a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (vide termos de audiência à fls. 214/215, 221, 223 e 226/227).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática da resistência, pois, quando foi abordado, foi levado ao solo por um policial, tendo outros cinco passado a agredi-lo, inclusive chutando sua cabeça. Quando os policiais chegaram, havia uma mulher no local, mas não estava vendendo drogas para ela, mas confessou que estava traficando, porém sem saber a quantidade de drogas que estavam consigo.

5.) Em alegações finais orais, o MP pediu a condenação nos termos da denúncia, com aumento do tráfico pela quantidade de diversidade de drogas, mas com incidência da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o aberto, com substituição da pena.

5.1.) A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência do conjunto probatório e incoerência na denúncia quanto à resistência. Ainda, alegou que o tráfico pelo estado de necessidade. Subsidiariamente, na dosimetria, atenuação e

incidência da minorante citadas pela acusação, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovado pelos elementos informativos colhidos em inquérito policial (fls. 05/112), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declaração e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo de constatação de objetos, inclusive caderno com anotação indicando se tratar de movimentação do tráfico, juntado à fls. 203/209; pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 210/213, quando foi confirmado se tratar de maconha, crack e cocaína as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é certa. Vejamos.

8.1.) Diogo, policial civil, narrou que se deslocou ao local dos fatos após uma denúncia, para efetuar uma prisão. No local, havia um indivíduo com uma sacola contendo entorpecentes, tendo dado voz de prisão, tendo este tentado subtrair sua arma, quando entraram em luta corporal. Em três policiais, foi possível conter o indivíduo. O réu afirmou que estava traficando há pouco tempo. Houve um "ralado" apenas como consequência da resistência ativa do réu. No momento da abordagem, havia uma mulher, não identificada, realizando a compra. Sidnei, investigador de polícia, na mesma toada, narrou o ocorrido.

8.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

8.3.) O depoimento dos policiais civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

8.4.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

10.1.) Por fim, é cediço não ser possível cancelar, sob o manto do estado de necessidade, a prática do tráfico para sustento familiar, pois, entendendo o contrário, sabendo-se que o "crime organizado" vale-se de pessoas mais vulneráveis socialmente e financeiramente para pulverização da traficância, o crime tipificado, ante o efeito sistêmico, se tornaria, praticamente, inócuo, criando estado de proteção deficiente do bem jurídico tutelado.

11.) No que se refere ao crime de resistência, não é necessário que, da violência, decorra lesão, prescindível o laudo de corpo de delito portanto, até porque, caso houve a prática por ameaça ou vias de fato, não haveria que se falar em vestígios.

11.1.) No mais, havendo alegação de que a mulher, suposta testemunha, teria fugido sem que fosse identificada, exigir que a acusação a trouxesse seria evidente prova diabólica; e, não sendo a única prova, não leva a automática conclusão de inocência, pois o stantard probatório é claro; não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

Decido.

12.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA DOMINGOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 329, "caput", do Código Penal, em concurso material.

Passo a dosar a pena

13.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido aumento de 01 ano à pena base pelo tráfico, pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, que considero elevada (mais de 250g de maconha, além de mais de 250 porções de cocaína e crack).

14.) Agravantes e atenuantes: em face da confissão, atenuo a pena do tráfico em 1/6, o que a leva de volta ao mínimo legal.

15.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial na metade, pois o réu confessou, fato que uso para fundamentar diminuição no patamar máximo apenas quando não se há expressiva quantidade de droga.

16.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa pelo tráfico, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva; 02 meses de detenção pela resistência.

17.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

18.) Substituição da pena: tem direito em relação a ambos os crimes, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

18.1.) Substituo ambas as penas por multa de 250 dias-multa e pela prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados na execução penal.

19.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que foi solto, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva novamente; e impossível execução provisória da pena.

20.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA